

CAPITULO VII.

Regras para os casados, e como devem usar do matrimonio. Como se devem haver os maridos christãos com as mulheres que o não são, e pelo contrario. Louvor da virgindade. Ella he melhor que o matrimonio. A viuva póde casar; mas fará melhor se se conservar como está.

1 **P**Elo que pertence porém ás cousas, sobre que me escrevestes: (a) Digo que bom seria a hum homem não tocar mulher alguma:

2 mas por evitar a fornicação, cada hum tenha sua mulher, e cada huma tenha seu marido.

D ii

O

(a) *Digo que bom seria a hum homem não tocar mulher alguma. Não se oppõe esta doutrina do Apostolo ao que Deos disse no principio do Mundo: (Genes. II. 18.) Não he bom que o homem esteja só. Porque no caso em que Deos fallava, entendia-se o bem da especie; no caso em que falla S. Paulo, entende-se o bem do individuo. ESTIO.*

46 I. EPISTOLA DE S. PAULO AP.

3 O marido pague a sua mulher o que lhe deve: e da mesma maneira tambem a mulher ao marido.

4 A mulher não tem poder no seu corpo, mas tem-no o marido. E tambem da mesma sorte o marido não tem poder no seu corpo, mas tem-no a mulher.

5 Não vos defraudeis hum ao outro, senão talvez de common accordo por algum tempo, (b) para vos applicardes á oração: e de novo tornai a cohabitar, (c) porque não vos tente Satanaz, por vossa incontinencia.

Po-

(b) *Para vos applicardes á oração.* S. João Chrysostomo o entende da oração mais fervorosa, e de retiro. Outros com Estio o entendem da oração pública, e da assistencia ao Sacrificio. Porque fallando da oração ordinaria, esta tanto se não pôde dizer incompativel com o matrimonio, que antes Christo, e o mesmo Apostolo mandão, que ella em todos seja contínua. PEREIRA.

(c) *Porque não vos tente Satanaz.* Isto he, Para que não tente o marido a que peque com outra mulher, e tente a mulher a que peque com outro homem. PEREIRA.

6 Porém eu digo-vos isto (d) como huma cousa, que se vos perdoa, não por mandamento.

7 Porque quero que todos vós sejais taes, como eu mesmo: porém cada hum tem de Deos seu proprio dom: huns na verdade d'huma sorte, e outros d'outra.

8 Digo tambem aos solteiros, e ás viúvas: que lhes he bom se permanecerem assim, como tambem eu.

9 Mas se não tem dom de continen-

(d) *Como huma cousa, que se vos perdoa.* Deste lugar tira, e ensina Santo Agostinho com outros Padres, que o acto conjugal, quando se tem por incontinencia, e só por satisfazer o appetite, sempre he algum peccado (ainda que venial) da parte do que o pede, ainda quando o tal acto se tenha por evitar a fornicção: e que só he elle inteiramente livre de culpa, quando se tem com o fim da propagação da prole, e da sua educação no serviço de Deos. Assim Santo Agostinho no Livro *Do Bem Conjugal*, cap. 6. e no *Manual*, cap. 78. e no Livro I. *Das Nupcias, e da Concupiscencia*, cap. 4. e com elle S. Gregorio Magno na Resposta aos Quesitos de outro Santo Agostinho, Apostolo de Inglaterra. PEREIRA.

tinencia, casem-se. (e) Porque melhor he casar-se, do que abraçar-se.

10 Mas áquelles que estão unidos em matrimonio, mando, não eu, senão o Senhor, que a mulher se não separe do marido:

11 e se ella se separar, que fique sem casar, ou que faça paz com seu marido: E o marido tão pouco deixe a sua mulher.

12 Pelo que toca porém (f) aos
mais,

(e) *Porque melhor he casar-se, do que abraçar-se.* Abraçar-se aqui, não he ser tentado da concupiscencia da carne, mas he arder já nos máos desejos. *Uri est occulta flamma concupiscentie vastari*, diz Santo Agostinho no Livro *Da Santa Virgindade*, cap. 34. E o ser melhor casar-se, he porque he peor abraçar-se. *Ideo melius est nubere, quia peius est uri*, diz S. Jeronymo na Apologia a Pammaquio. PE-REIRA.

(f) *Aos mais, eu he que lho digo, &c.* Pergunta-se, quaes são estes mais? Santo Agostinho na Carta a Hilario, e nos Livros a Polencio *De Adulterinis Conjugiis*, e S. Jeronymo nos Livros contra Joviniano, entendem que são aquelles casados, de que o Apostolo immediatamente falla; isto he, daquelles casados no

mais, eu he que lho digo, não o Senhor: Que se algum irmão tem mulher infiel, (g) e esta consente em cohabitar com elle, não na largue. E

Gentilismo, dos quaes hum se faz fiel, ficando o outro infiel. A differença entre os dous Santos Padres he, que Santo Agostinho interpreta o dito do Apostolo hum conselho, S. Jeronymo o interpreta hum preceito de não largar o conjuge fiel ao infiel, quando este consente em cohabitar com elle.

A Santo Agostinho no seu modo de entender o Apostolo, seguem o Author da Glossa Interlinial, o Mestre das Sentenças, Graciano, Nicoláo de Lyra, Santo Thomás, Herveo, Domingos Soto. Com S. Jeronymo sentem os Padres, e Expositores Gregos, e esta he tambem a intelligencia de Caetano, e de Gagneo.

Não obstante este consenso de Padres, e de Theologos em entender por este *mais* os casados no Gentilismo, dos quaes hum se ache fiel, outro infiel; Estio, seguindo a Catherino, e a Hessel, pretende que estes *mais* do verso 12. são os Christãos solteiros, de que elle fallára no verso 8 crendo que destes se deve entender aquelle, *não he o Senhor, mas sou eu o que lhes digo, &c.* PEREIRA.

(g) *E esta consente em cohabitar com elle.* Este consentimento na cohabitação entende-se,

13 E que se huma mulher fiel tem marido, que he infiel, e este consente em cohabitar com ella, não largue a tal a seu marido :

14 porque o marido infiel (b) he santificado pela mulher fiel, e a mulher infiel he santificada pelo marido fiel : doutra sorte os vossos filhos não se-

salva a honra da Religião Christá, e como vulgarmente se diz, fóra de toda a injúria, que se poderia fazer ao Creador. Debaixo do qual nome de injúria, feita ao Creador, se comprehende no sentir de Theologos, e Canonistas, tudo o que possa concorrer da parte do conjugue infiel, para perversão do fiel. PEREIRA.

(b) *He santificado pela mulher fiel.* Em dous sentidos se verifica, que o marido infiel he santificado pela mulher fiel; e ao contrario a mulher infiel pelo marido fiel. Primeiro: Porque já o consentir hum dos conjuges que o outro adore, e sirva a Jesu Christo, he hum principio de elle se converter á fé, e de ser como hum meio christão. Por isso a este infiel chama Tertulliano hum *Candidato da fé*. Segundo: Em quanto a profissão, e bom exemplo do fiel retrahê ao infiel das abominações, e torpezas, de que ordinariamente viviaõ contaminados os Gentios. Assim Santo Agostinho. PEREIRA.

serião limpos , mas agora são santos.

15 Porém se o infiel se retira , que se retire : (i) porque neste caso já

(i) *Porque neste caso , &c.* Deste célebre Texto de S. Paulo , segundo a intelligencia , que delle se achava no Decreto de Graciano , Parte II. Causa XXVIII. Questão II. Cap. *Si infidelis* , tomou Innocencio III. a Disciplina , e Jurisprudencia , que hoje temos no Quarto Livro das Decretaes , Titulo XIX. *De Divoritiis* , cap. *Quanto* , e cap. *Gaudemus*. A qual Disciplina , e Jurisprudencia he , que convertendo-se á fé hum de dous conjuges infiéis , e não querendo o outro cohabitar com elle , ou querendo cohabitar , mas com injúria da verdadeira Religião : Neste caso deixado o conjuge infiel , possa o fiel casar com outro. Porque esta liberdade de poder passar em tal caso a segundas nupcias , he a que os Authores dos referidos Capitulos do Direito Canonico crem que dera o Apostolo ao conjuge fiel , quando disse : *Porque neste caso já o nosso irmão , ou a nossa irmã não estão mais sujeitos á escravidão.*

Não obstante porém achar-se esta Disciplina canonizada em ambos os referidos dous Córpos do Direito Pontificio , Decreto , e Decretaes ; e conformemente a elles adoptada por Benedicto XIV. na sua Obra *De Synodo Diocesana* , Livro VI. cap. 4. Em França se deci-

dio modernamente o contrario em ambos os Juizos Ecclesiastico , e Secular. Foi hum facto notavel , e de ruido , cuja Historia , e Actas correm impressas com este Titulo : *Recueil sur la Question de Savoir , si un Juif , &c.* Amsterdão 1761. dous Tomos em 12.^o Eis-aqui o Resumo.

Hum Judeo de nascença , por nome Borach Levi , originario de Haguenau na Alsacia , converteo-se á Religião Christá , e baptizou-se. Era elle casado havia vinte annos com humia Judia , chamada Mendel Cerf. da qual tinha filhos. Feito Christão requereo Borach Levi a Mendel Cerf , que o acompanhasse para onde elle hia. Respondeo Mendel Cerf , que não queria acompanhar a hum desertor da Religião de seus pais , que ella nunca largaria. Vendo Borach Levi esta recusa de Mendel Cerf , ajusta-se para casar com Anna Thevard , Fregueza do Bispado de Soissons. Faz Petição ao Bispo , pedindo-lhe que dando por dissolvido o primeiro matrimonio , vista a obstinação de sua primeira mulher , o authorize para casar com Anna Thevard. Responde o Bispo por despacho de 5 de Fevereiro de 1756. que o Requerimento do supplicante era inadmissivel. Appella este como de abuso para o Parlamento de París. E o Parlamento , depois de ter ouvido , e ponderado os fundamentos d'huma , e doutra parte , decide a final a favor do Bispo por Sentença de 2. de Janeiro de 1758.

As razões , que se allegarão por Borach

Levi contra o Despacho do Bispo de Soissons ,
 erão a Disciplina estabelecida depois de Gra-
 ciano nas Decretaes , e a torrente dos Douto-
 res Theologos , e Canonistas , que no caso em
 que se achava o Judeo com a renitencia de sua
 mulher , davão por constantemente dissolvido
 o matrimonio , de sorte , que licita , e válida-
 mente se podesse celebrar outro.

As razões a favor do Bispo de Soissons
 contra a perrenção de Borach Levi , erão 1.
 Que a Disciplina das Decretaes se estribava so-
 bre hum fundamento ruinoso , qual se devia re-
 putar o Capitulo *Si infidelis* , inserto no Decre-
 to de Graciano. Porque na fé de que o tal Ca-
 pitulo era de S. Gregorio Papa , como Papa ,
 (debaixo de cujo nome o citára Graciano) he
 que Innocencio III. no cap *Quanto* estabe-
 lecêra a doutrina , de que no caso do conjuge
 infiel se retirar , podia o fiel passar a segundo
 matrimonio. Porque depois de referir as pala-
 vras do Apostolo: *Si infidelis discedit , disce-*
dat ; frater enim vel soror non est servituti sub-
jecta in hujusmodi : confirma logo immediata-
 mente a sua intelligencia no que elle chama *Ca-*
non , que são as palavras attribuidas por Gra-
 ciano ao Papa S. Gregorio: *Contumelia Creato-*
ris solvit jus matrimonii circa eum , qui relinqui-
tur. Que hoje porém estava assentado entre to-
 dos os Críticos , que as taes palavras , donde se
 formou aquelle chamado *Canon* , nao são nem
 de S. Gregorio Papa , como crêra Graciano ,
 nem de Santo Ambrosio , como se persuadirão

os Correctores Romanos do Decreto; mas sim de Hilario Diacono Luciferiano em tempo de São Damasco, Author do Commentario sobre as Epistolas de S. Paulo, que ainda em tempo dos ditos Correctores corria falsamente attribuido a Santo Ambrosio, e onde com effeito se achão as palavras, que Innocencio citára, como Canon de S. Gregorio Papa.

2. Que esta doutrina das Decretaes não era tão constantemente recebida entre os Theologos, que dous delles dos mais famosos não sagsissem o contrario: a saber, o Cardeal Cactano no Commentario ao presente lugar de São Paulo, e Pedro Soto discorrendo na materia em plena Congregação no Concilio de Trento.

3. Que tendo se feito os dous consortes, pela legitima, e effectiva tradição dos seus corpos, huma mesma carne; estava sempre em pé a respeito de todos os matrimonios legitimamente consummados, aquelle argumento de Christo no Evangelho: *Itaque jam non sunt duo, sed una caro: Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.* Elles já não são dous, mas são huma só carne: Logo não separe o homem o que Deos unio.

4. Que fundado neste argumento de Christo, ensinára o Concilio de Trento na Sessão XXIV. cap. unico, ser o vinculo do matrimonio hum vinculo perpétuo, e indissolúvel: *Matrimonii perpetuum indissolubilemque nexum primus humani generis parens divini spiritus instinctu pronuntiavit, &c.*

5. Que Santo Agostinho nos Livros *De Adulterinis Conjugiis* a Pollencio, tratando de proposito a questão sujeita, resolvêra : Que segundo os Princípios postos por Jesu Christo no Evangelho, e repetidos por S. Paulo, tanto na Epistola aos Romanos, VII. 2. 3. como nesta primeira aos Corinthios, VII. 39. erão os matrimonios ainda dos Infieis de tal sorte indissolúveis, que ainda depois de convertido á fé hum dos conjuges, nunca algum dos dous podia passar a segundas nupcias, vivendo o primeiro; e se passasse, se não devia este reputar verdadeiro matrimonio, mas verdadeiro adulterio; visto que ainda no caso de intervir a fornicação ou carnal, que consiste no adulterio, ou espiritual, que consiste na infidelidade, ensina Jesu Christo por tres Evangelistas, que qualquer dos conjuges, que casar com outro, commette adulterio: e visto tambem, que por doutrina de S. Paulo a mulher está ligada á Lei portodo o tempo que vive o marido; de sorte, que se vivendo o marido casar ella com outro, será a mulher adúltera. E que assim a liberdade, que S. Paulo dava ao marido fiel, quando a mulher infiel se retirasse; não era a liberdade de poder casar com outra, mas a liberdade de não estar sujeito a perder a fé, por não perder a mulher.

Fazia-se entre outras Passagens de Santo Agostinho especial força na seguinte, que he do Livro I. cap. 25. *Propter quodlibet tamen fornicationis genus, sive carnis, sive spiritus, ubi*

56 I. EPISTOLA DE S. PAULO AP.

já o nosso irmão , ou a nossa irmã
não estão mais sujeitos á escravidão :
mas Deos nos chamou em paz.

16 Porque donde sabes tu , ó mu-
lher ,

*et infidelitas intelligitur , et dimisso viro non li-
cet alteri nubere , et dimissa uxore non licet al-
teram ducere : quoniam Dominus nulla exceptio-
ne facta dicit : Si uxor dimiserit virum suum ,
et alteri nupserit , mœchatur : Et , Omnis qui di-
mittit uxorem suam , et ducit alteram , mœcha-
tur.*

Eu acrescentára aos testemunhos dos Li-
vros a Pollencio estoutro do mesmo Santo Agos-
tinho na Carta a Hilario , num. 31. *Quod si
infidelis , inquit , discedit , discedat. Non enim
est servituti subjectus frater aut soror in hujus-
modi. Id est , si infidelis noluerit esse cum con-
jugi fidei , hic agnoscat fidelis suam libertatem ,
ne ita se subjectum deputet servituti , ut ipsam
dimittat fidem , ne conjugem amittat infidelem.*

Mr. Aletz no seu *Diccionario Theologico*
já faz menção desta célebre Causa , e da sua
Decisão em França , corrigindo por ella no *Sup-
plemento* o que sobre o matrimonio dos Infieis
ensinára no Corpo da Obra , Artigo *Le Ma-
riage*. O que tudo julguei que era bom adver-
tir aqui , não como quem decide , (que numa
materia desta importancia mais quero aprender ,
do que ensinar) mas para instrucção dos Leito-
res mais adiantados , e curiosos. PEREIRA.

lher, (l) se salvarás a teu marido? ou donde sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher?

17 porém todavia cada hum confor-

(l) *Se salvarás a teu marido.* Esta pergunta do Apostolo pôde ter dous sentidos. Hum relativo ao que elle proxivamente dissera no verso 15. que Deos nos chamára para vivermos em paz. Outro relativo ao que elle tinha dito no verso 14. que o conjuge infiel he santificado pelo infiel. No primeiro sentido, que he o que ás palavras do Apostolo dá Nicoláo de Lyra, denota a particula *se* difficuldade, e incerteza, de que hum conjuge venha a ser meio de se converter o outro, que se retira. No segundo sentido, que he o que lhes dá Santo Agostinho, denota a particula *se* probabilidade, e esperança de assim vir a succeder. E este segundo he o que Estio qualifica do mais natural, e o que das suas Versões determinarão Saci, Amelote, e os de Mons, com o ajuntar ao *se* a outra particula *não*, vertendo, *se não salvarás.* Eu cingindo-me á letra da Vulgata, *si virum saluum facies*, e depois, *si mulierem salvam facies*; verti com Cassiodoro de la Reina, *se salvarás a teu marido, se salvarás a tua mulher*: Versão, que Saci, e os de Mons tambem propõem na margem inferior, e que na verdade admite hum, e outro sentido, tanto o de dúvida, como o de esperança. PEREIRA.

58 I. EPISTOLA DE S. PAULO AP.

forme o Senhor lhe haja repartido, cada hum conforme Deos o haja chamado, assim ande: e isto he como eu o ordeno em todas as Igrejas.

18 He chamado algum sendo circumcidado? (*m*) não busque prepucio. He chamado algum em prepucio? não se circuncide.

19 A circumcisão nada val, e o prepucio nada val: senão a guarda dos mandamentos de Deos.

20 Cada hum na vocação em que foi chamado, nella permaneça.

21 Foste chamado sendo servo? não te dê cuidado: e se ainda podes ser livre (*n*) aproveita-te melhor.

Por-

(*m*) *Não busque prepucio.* Isto he não affecte parecer incircumcidado pela extensão da pellicula sobre o sinal da circumcisão: o que se fazia por arte da Cirurgia, como ensina Celso no Livro VII. Cap. 25. Veja-se o primeiro Livro dos Maccabeos I. 16. PEREIRA.

(*n*) *Aproveita te melhor.* Mas se podes lograr liberdade por meio legitimos, não percas a occasião, aproveita-te della, porque Deos ta dá, para servires com mais liberdade a Christo. Es.

22 Porque o servo que foi chamado no Senhor, liberto he do Senhor: assim mesmo o que foi chamado sendo livre, servo he de Christo.

23 Por preço fostes comprados, não vos façais servos de homens.

24 Cada hum pois, irmãos, permaneça diante de Deos no estado em que foi chamado.

25 Quanto porém ás virgens, não tenho mandamento do Senhor: mas dou conselho, como quem do Senhor tem alcançado misericordia, para ser fiel.

26 Entendo pois que isto he bom
(o) por causa da instante necessidade,
Tom. IV. E por-

(o) *Por causa da instante necessidade.* Por *necessidade instante* (que são os termos precisos da Vulgata) entendem communmente os Expositores as misérias, a que na vida presente estão sujeitos os casados, as quaes misérias o Apostolo no verso 28. chama *tribulações da carne*. Não que a excellencia, que no estado do celibato considera o Apostolo, consista precisamente em elle nos livrar de certos cuidados, e inquietações, como interpretava Joviniano: mas sim porque no estado do celibato estamos

(p) porque he bom para o homem o estar assim.

27 Estás ligado á mulher ? não busques soltura. Estás livre de mulher ? não busques mulher.

28 Mas se tomares mulher, não peccaste. E se a virgem se casar, não peccou : todavia os taes (q) padecerão tri-

mais livres, e desembaraçados para a oração, e mais exercicios de piedade, como o Apostolo pondera nos versos 33. e 34. e como contra Joviniano mostra S. Agostinho no Livro *Da Santa Virgindade*, cap. 13. Onde tambem pelo que a Vulgata diz, *propter instantem necessitatem*, allega o Santo, como lição dos Codices do seu tempo, *propter presentem necessitatem*; como com effeito verteo Erasmo do Grego, e como do Latim vertêrão Veron, Godeau, Arnelote, Saci, os de Mons, e outros. Veja-se Arnault na *Nova Defesa* contra Mr. Mallet, Livro III. cap. 11. Tomo VII. pag. 293. e segg. PEREIRA.

(p) *Porque he bom para o homem o estar assim.* Bom em todos os tres generos de bondade : porque o celibato he hum bem honesto, por causa da pureza ; hum bem delectavel, por causa da liberdade ; hum bem util, por causa da paga, que lhe he devida a cento por hum. S. THOMAS.

(q) *Padecerão tribulação da carne..* Isto he,

tribulação da carne. E eu quizera poupar-vos a ella.

29 Isto finalmente vos digo, irmãos: O tempo he breve: o que resta he, que não só os que tem mulheres, sejam como se as não tivessem:

30 mas tambem os que chorão, como se não chorassem: e os que folgão, como se não folgassem: e os que comprão, como se não possuíssem:

31 e os que usão deste Mundo, como se delle não usassem: porque a figura deste Mundo passa.

32 Quero pois que vós vivaís sem inquietação. O que está sem mulher, está cuidadoso das cousas que são do Senhor, de como ha de agradar a Deos.

33 Mas o que está com mulher, está cuidadoso das cousas que são do mundo, de como ha de dar gosto a sua mulher, e anda dividido.

34 E a mulher solteira, e a virgem,

em si mesmos, tomada a carne por todo o homem, segundo o estilo das Escrituras. SAGI.

gem , cuida nas cousas que são do Senhor , para ser santa no corpo , e no espirito. Mas a que he casada , cuida nas cousas que são do mundo , de como agradará ao marido.

35 Na verdade digo-vos isto para proveito vosso : não para vos illaquear , mas sómente para o que he honesto , e que vos facilite o orar ao Senhor sem embaraço.

36 Mas se algum julga que parece ser deshonra propria , quanto a sua filha donzella , o ir-lhe passando a idade de casar , e que assim convem fazer-se-lhe o casamento : faça o que quiser : não pecca , se casar.

37 Porque o que formou em seu peito huma firme resolução , não no obrigando a necessidade , mas antes tendo poder na sua propria vontade , e com isto determinou no seu coração conservar a sua filha virgem , bem faz :

38 Assim que o que casa a sua filha donzella , faz bem : e o que a não casa , faz melhor.

39 A mulher está ligada á lei por todo o tempo que seu marido vive: mas se morrer o seu marido fica ella livre: case com quem quizer: com tanto que seja no Senhor.

40 Porém será mais bemaventurada, se permanecer assim, conforme o meu conselho: e julgo que (r) tambem eu tenho o espirito de Deos.

C A P I T U L O VIII.

A sciencia incha, e a caridade edifica. Os idolos não são nada. Os manjares, que lhes forão offerecidos, não são prohibidos. Mas não se deve comer delles. contra o dictame da propria consciencia, nem quando outros se escandalizam por isso.

1 **N**O tocante porém ás cousas que são sacrificadas aos idolos, sabemos (a) que todos temos sciencia-

(r) *Tambem eu tenho o Espirito de Deos. Isto he, tambem eu como os mais Apostolos, tenho o espirito do Senhor, para dar bons, e santos conselhos. ESTIO.*

(a) *Que todos temos sciencia. Que sciencia?*